

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת אליהו רביבו

פ/25/2177

הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון – הפעלת שירותי מים וביוב על ידי רשות מקומית),

התשפ"ג–2023

1. ביטול סעיף 6 בחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א–2001¹ (להלן – החוק העיקרי), סעיף 6 – בטל.

2. הוספת סעיף 1א6 אחרי סעיף 6 לחוק העיקרי יבוא :

"הפעלת שירותי 1א6. (א) על אף האמור בסעיף 6א, רשות מקומית מים וביוב על ידי רשאית להפעיל את שירותי המים והביוב בתחומה בעצמה, בהחלטת מועצת הרשות המקומית ובלבד שראש הרשות המקומית הצביע בעד ההחלטה, ויתקיימו לגביה הוראות אלה :

(1) רשות מקומית שבחרה להפעיל שירותי מים וביוב תהיה מחויבת למטרות החוק המפורטות בסעיף 1 ;

(2) ממועד החלטת מועצת הרשות המקומית על הפעלה עצמאית של שירותי המים והביוב, תפורק החברה שפעלה ברשות המקומית בידי בית המשפט לפי פקודת החברות [נוסח חדש], התשמ"ג–1983² ;

(3) ממועד פירוקה כאמור בפסקה (2), החברה תשוכרר מחובותיה לאספקת שירותי מים ושירותי ביוב, ויינטלו ממנה סמכויותיה על פי כל דין בכל הנוגע לאספקת השירותים האמורים ולהטלת

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 454.

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 37, עמ' 761.

תשלומי חובה לגביהם; ממועד הפירוק, רשות מקומית שבתחומה פעלה החברה תפעיל את שירותי המים והביוב בהתאם להוראות כל דין;

(4) כל הנכסים, הזכויות, החובות וההתחייבויות של החברה, לרבות זכויות מוחשיות ושאינן מוחשיות, וכן התחייבויות מותנות, עתידיות, ידועות ובלתי ידועות, שהיו נתונות לחברה ערב יום התחילה, לרבות תשלומים שהוטלו כדין על ידי החברה וטרם נגבו, יהיו של הרשות המקומית שבתחומה פעלה החברה; לענין זה, "נכס" – מקרקעין, מיטלטלין וטובות הנאה מכל סוג שהוא;

(5) הרשות המקומית שבתחומה פעלה החברה תהיה חליפתה של החברה בכל הליך משפטי שהיה תלוי ועומד ערב יום התחילה, שהחברה היא צד לו, וכן לגבי כל עילה להליך משפטי כאמור שהייתה קיימת ערב יום התחילה.

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף קטן (א), ובכלל זה הוראות בעניינים אלה:

(1) קליטת עובדי החברה לרשות המקומית;

(2) העברת הכספים שהוקצו על ידי משרד האנרגיה בתקציב השנתי של החברה שאושר לפי דין ולא הוצאו עד ליום התחילה, לידי הרשות המקומית.

(ג) רשות מקומית תקצה את ההכנסות שהפיקה מגביית דמי מים, בניכוי הוצאותיה לשם גבייתם, למטרות תפעול ושיפור תשתיות המים והביוב בתחומה."

ביטול סעיף 66 .3 סעיף 66 לחוק העיקרי – בטל.

תחילה .4 תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

דברי הסבר

במשק המים בוצעה רפורמה רחבה בשנת 2001, במסגרתה הופרד נושא המים והביוב מהרשויות המקומיות והוקמו תאגידי מים נפרדים. מאז הקמת תאגידי המים חשבונות המים התנפחו, כתוצאה מניהול בעייתי, מנגנון עמוס במינויים פוליטיים ומשכורות גבוהות בתאגידיים. תוצר לוואי נוסף בהקמת התאגידיים היה תוספת של 17% מע"מ למחיר המים. החזרת השירותים לידי הרשויות תוזיל את מחירי המים – ללא המע"מ יוזלו תעריפי המים בכ-17%.

דוחות של מבקר המדינה, כתבות תחקיר, עצומות של אזרחים ואלפי תלונות של צרכנים מדי שנה מעידים על רמת השירות הנמוכה שניתנת לאזרחים. השילוב של מנגנון מנופח ושירות ברמה ירודה הביא לחוסר אמון ציבורי. כך, נוצר מצב בו ההסדר הקיים לעניין תאגידי המים מהווה בעיה שאינה נפתרת במשך שנים. תאגידי המים הם חברות שלא נתונות לביקורת הציבור, ולציבור אין יכולת לבחור בין לבין תאגיד אחר מבלי להחליף את מקום המגורים ושגרת החיים, ולעומתן נציגי הציבור בשלטון המקומי נתונים לבחירתם של תושבי הרשות, ותלויים בהם להמשך כהונתם.

לכן, מוצע לאפשר לרשויות מקומיות שיבחרו בכך לקלוט את תאגידי המים הפועלים בשטחן ולספק בעצמן את שירותי המים והביוב לתושביהן, ובכך להוזיל עלויות ולאפשר להן לפעול לשיפור וייעול השירות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת מירי רגב וקבוצת חברי הכנסת (2284/19/פ) ועל ידי חבר הכנסת איציק שמולי (2821/19/פ), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת איציק שמולי (348/20/פ), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (2458/20/פ) ועל ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (2335/20/פ), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת עודד פורר וקבוצת חברי הכנסת (1999/23/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת אלי כהן (2363/24/פ).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (4013/24/פ) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת מיכל שיר סגמן (550/25/פ) ועל ידי חבר הכנסת גדעון סער (1496/25/פ).

הצעת החוק זהה לפ/1496 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ו בשבט התשפ"ג (06.02.2023)